تَعْـويضٌ

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٢٣٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٢١ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/١٦هـ

المَوْضُوعَاتُ

تعويض - تعويض عن عمل مادي - رش مبيد حشري - تضرر منحل - عدم الإبلاغ بموعد الرش - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - مساهمة المضرور في الضرر - التعويض عن القيمة - الاستئناس برأي الخبير - الدفع بانتفاء الترخيص - استحقاق العقوبة - عدم انتفاء المسؤولية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة بمنحله جراء رش مبيدات حشرية بالقرب منه - تضمن النظام وجوب الإعلان عن عملية رش المبيدات قبل أسبوع من العملية، والتزام النحالين بمراجعة الإدارات المختصة لمعرفة فترات رش المبيدات، وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المنحل - الثابت عدم إعلان المدعى عليها عن عملية رش المبيدات، وعدم اتخاذ المدعي الاحتياطات اللازمة لحماية منحله؛ مما يتقرر معه خطأ المدعى عليها في إجراءات عملية الرش، وتقصير المدعي بحماية منحله - استحقاق المدعي التعويض عن نصف قيمة الخلايا المتضررة وفق تقدير الخبير - عدم أحقية المدعي التعويض عن الحرمان من المنحل عدة مواسم، وعن تكاثر النحل؛ لأن التعويض لا يكون إلا على متحقق - عدم قبول دفع المدعى عليها بعدم أحقية المدعي للعوض لعدم امتلاكه ترخيصاً بالمنحل؛ كون عدم الترخيص

يوجب العقوبة ولا ينفي المسؤولية أو يجيز إتلاف الأموال - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (المفرط ضامن).
- القاعدة الفقهية: (لا ضرر ولا ضرار).
- القاعدة الفقهية: (الضرر يزال).
- المادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم (٢٩٥٩٤٤) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ.

الوَقَائِعُ

تحصر وقائع هذه الدعوى فيما يظهر من أوراقها، أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه لدى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ، ومجمل ما فيها: أنه يطلب التعويض بمبلغ سبعمئة وخمسين ألف ريال (٧٥٠,٠٠٠)، وذلك بسبب فرقة مكافحة الجراد التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، إذ إن الفرقة قامت بالرش بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ، من دون سابق إعلان أو إنذار؛ مما

سبب الضرر للمنحلة الواقعة بمركز الشفا وأدى ذلك إلى ضرر مئة وعشرة خلايا (١١٠) والقضاء على النحل، والعسل الصافي الذي يقدر في كل خلية بـ(٧) أكيال، مما نتج عن هذا التصرف إبادة الخلايا وإفساد ما يقارب (٧٧٠) كيلاً من العسل، إضافة إلى الحرمان من عدة مواسم للعسل خلال الفترة الماضية (القتاد، الضهيان، السيال، السدر، السحاة) بالإضافة إلى الحرمان من تكاثر النحل بسبب ما قامت به الفرقة ومخالفتها للوائح وأنظمة تربية النحل .وبقيد الدعوى قضية، وإحالتها للدائرة بالرقم المشار أعلاه، باشرت نظرها على نحو ما أثبت في محاضر جلساتها، وفيها أكد المدعي على ما ورد في صحيفة دعواه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، أرفق مذكرة يطالب فيها برفض الدعوى لانتفاء أركان التعويض، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، مبيناً أن المدعي تقدم بشكوى إلى مكتب الوزارة بالطائف وعلى إثرها تم إعداد تقرير بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٢هـ، من قبل قسم الثروة الحيوانية، وانتهى التقرير إلى أن صاحب المنحل ليس لديه ترخيص منحل، وأن منطقة الرش تبعد عن المنحل ما يقارب (٢٥٠م٢)، وعدم وضوح المنحل بالشكل الجيد لوجود أشجار تعيق رؤية المنحل، وأن النحل تضرر من عملية الرش وحصل قتل للنحل بما يقارب (٣٠٪) من مجموع الخلايا وقت الوقوف. وأبان أن المدعى عليها لم تخالف الأنظمة والتعليمات، بل قامت بما تقتضيه المصلحة العامة من المحافظة على الثروة الزراعية من آفة الجراد؛ وهذا ينفي ركن الخطأ؛ مما تصبح الدعوى الماثلة حرية بالرفض، وبعرض ذلك على المدعي عقب بمذكرة ذكر فيها بأن المدعى عليها لم

تقم بالإعلان قبل موعد الرش مخالفة بذلك ضوابط الرش المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل، وبيَّن أنه يملك تصريحاً برقم (...)وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ، الموافق ٢٠٢١/٨/٣م، وأرفق مشهداً يبين تملكه للمنحل وأن المدعى عليها لم تقم بإنذاره قبل موعد الرش وأن المنحل بارز ويُرى من الطريق العام، والمنحل يقع في أملاكٍ خاصةٍ، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها عقب بمذكرة بيّن فيها: أن ما ذكره المدعي من وجود تصريح برقم (...) فهو صادر بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ، الموافق ٢٠٢١/٨/٣م، أي بعد موعد الرش الحاصل بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ، وأما بشأن شهادة تسجيل موقع زراعي فإن الشهادة لا تعد تصريحاً كما أنها منتهية بتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ، وبيَّن أن ما ذكره المدعي من مخالفة الوزارة للائحة التنفيذية لنظام تربية النحل من عدم الإعلان قبل القيام بعملية الرش غير صحيح؛ لأن المدعي لا يملك رخصة منحل، كما أنه لم يلتزم بمراجعة الإدارة العامة لشؤون الزراعة والمديريات والفروع؛ لمعرفة فترات الرش المتوقعة سنوياً، وللحصول على جداول ومواعيد رش المبيدات، كما ورد في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل بشأن الضوابط المنظمة لرش المبيدات وحماية المناحل من التسمم التي تنص على أن: "قبل عملية رش مبيدات لمكافحة الآفات الزراعية مثل الجراد الصحراوي أو آفات الصحة العامة مثل البعوض أو غيرها يجب على الجهات ذات العلاقة مراعاة ما يلي: ٣-يلتزم النحالون بمراجعة الإدارات العامة لشؤون الزراعة والمديريات والفروع؛ لمعرفة

فترات الرش المتوقعة سنوياً، والحصول على جداول ومواعيد رش المبيدات، وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مناحلهم بما فيها وضع علامات مميزة (رايات ملونة) حول المناحل مباشرة؛ لتلافي الرش المباشر على النحل، وكذلك التنسيق والتواصل مع أصحاب المزارع المجاورة لمناحلهم لمعرفة أي عمليات رش متوقعة". خاتماً مذكرته بطلب الحكم بعدم قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، ثم قدما عدة مذكرات لم يخرج مضمونها عما ذكر سابقاً، وبجلسة ١٤٤٣/٧/٢٠هـ، سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن آلية إبلاغ ملاك المناحل بمواعيد حملات رش المبيدات؟، فقدم مذكرة أوضح فيها: بأن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٢٩٥٩٤٤) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ، نصت على أن: "الضوابط المنظمة لرش المبيدات وحماية المناحل من التسمم: قبل أي عملية رش مبيدات لمكافحة الآفات الزراعية مثل الجراد الصحراوي، أو آفات الصحة العامة مثل البعوض أو غيرها يجب على الجهات ذات العلاقة مراعاة التالي: ١-تتولى الوزارة أو الجهة التي ستقوم بعمليات رش المبيدات الإعلان عن ذلك قبل فترة لا تقل عن أسبوع عن طريق وسائل الاتصال المتاحة. ٢-تقوم الجهة المنفذة للرش غير الوزارة بإبلاغ الإدارة العامة للزراعة بالمنطقة رسمياً بمواعيد وأماكن الرش قبل أسبوعين على الأقل من أول عملية رش وفي حال استمرار الرش في نفس المكان تحدد الفترة حتى يتلافى النحالون تسمم نحلهم خلال تلك الفترة. ٣-يلتزم النحالون بمراجعة الإدارات العامة لشؤون الزراعة والمديريات والفروع لمعرفة فترات الرش

المتوقعة سنوياً، والحصول على جداول ومواعيد رش المبيدات وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مناحلهم بما فيها وضع علامات مميزة (رايات ملونة) حول المناحل مباشرة؛ لتلافي الرش المباشر على النحل، وكذلك التنسيق والتواصل مع أصحاب المزارع المجاورة لمناحلهم لمعرفة أي عمليات رش متوقعة. ٤-تعمل الوزارة والجهات القائمة بالرش على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتقليل حدة التسمم في طوائف النحل، وإلزام فرق الرش باتباع هذه الاحتياطات، ومن ذلك استخدام مبيدات ذات سمية أقل للنحل أو الرش في الأوقات التي يقل فيها سروح النحل ووضع علامات تحذيرية مثل لوحات مكتوبة أو علامات بلون معين عند المناطق والأماكن المتوقع رشها. "ثم طلبت الدائرة من المدعي تقديم تقرير من جمعية النحالين التعاونية بمكة عن سعر الخلية الواحدة، فأرفق تقريراً ذُكر فيه -أن المقَيِّمين من ذوي خبرة في تربية النحل- وفيه أن الخلية الواحدة بما فيها من العسل يتراوح سعرها من ألف إلى ألف وخمسمئة ريال، كما طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم ما يثبت قيامهم بالإعلان قبل موعد الرش، فقدم جواباً غير ملاق لطلب الدائرة، وبجلسة هذا اليوم سألت الدائرة المدعي هل تم مراجعته للإدارات العامة لشؤون الزراعة أو الفروع التابعة لها لمعرفة فترات الرش المتوقعة لعام ١٤٤٢هـ؟، فأجاب بالنفي، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنياً على الآتي.

الأسباب

تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار والخسائر الواقعة على المنحل التابع له والبالغ عدد الخلايا فيه (١١٠) مئة وعشرة خلايا كما هو مبين في تقرير المدعى عليها، بمبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمئة وخمسون ألف ريال؛ فإن نظر هذه الدعوى والفصل فيها داخل ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، كما أن المحكمة مختصة مكانياً بنظرها وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية ".وأما عن قبول الدعوى، ولما كان الثابت أن نشوء الحق المدعى به من تاريخ قيام المدعى عليها برش النحل في ١٤٤٢/١/٢٠هـ، وبما أنه أقام دعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨هـ؛ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً؛ لإقامتها خلال المهلة النظامية المنصوص عليها في المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام

ديوان المظالم، والتي تضمنت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة". وأما عن موضوع الدعوى، فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها قامت بالرش لمكافحة الجراد بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ مما نتج عن ذلك تضرر المدعي بإتلاف منحله كما هو ثابت من التقرير المرفق في أوراق الدعوى، وبما أن التقرير بيّن أن المدعي يملك (١١٠) خلايا، والتلف حاصل بنسبة (٣٠٪) وقت زيارة اللجنة مما نتج عن هذا الرش إتلاف جميع الخلايا، وبما أن الأعمال التي تصدر عن جهة الإدارة لا تخرج عن أحد ضربين: فهي إما أن تكون أعمالاً قانونية، أو أعمالاً مادية، وبما أن قيام جهة الإدارة بالأعمال اللازمة لتسيير شؤونها بما لا يستهدف منه تغيير المراكز النظامية للأفراد على حده يدخل في مشمول الأعمال المادية، وبما أن طلب المدعي للتعويض يلزم منه البحث عن أركانه، ومدى توفرها في طلبه، ليتبين مدى مسؤولية المدعى عليها من عدمه، وهذه الأركان هي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، فمتى اجتمعت هذه الأركان كان التعويض لازماً ومتحققاً، ولا مناص حينئذٍ من الحكم به، ومتى اختل ركن منها تهاوت بقية الأركان وتساقطت باللزوم، ولا جدوى من المطالبة به حينئذٍ، ويكون القضاء بالرفض متحتماً. فأما عن الركن الأول وهو الخطأ أو التعدي، فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها لم تقم بالإعلان قبل الرش كما نصت على ذلك

المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٢٩٥٩٤٤) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ على أنه: "قبل أي عملية رش مبيدات لمكافحة الآفات الزراعية مثل الجراد الصحراوي أو آفات الصحة العامة مثل البعوض أو غيرها يجب على الجهات ذات العلاقة مراعاة التالي: ١-تتولى الوزارة أو الجهة التي ستقوم بعمليات رش المبيدات الإعلان عن ذلك قبل فترة لا تقل عن أسبوع عن طريق وسائل الاتصال المتاحة"، كما أن الإعلان أعم من الإبلاغ، والإعلان يحصل بنشره وإشهاره عبر وسائل الاتصال الحديثة، وبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليها إثبات الإعلان قبل قيامها بالرش فلم تثبت ذلك؛ مما يؤكد عدم إعمالها للمادة المذكورة آنفاً، وهذا فيه تقصير وتفريط يوجب الضمان، عملاً بقاعدة: (المفرط ضامن)، كما أن تفريط المدعى عليها لا يوجب ضمان الضرر كاملاً؛ لأن المدعي أقر في هذه الجلسة بأنه لم يقم بمراجعة الإدارات العامة لشؤون الزراعة والمديريات والفروع لمعرفة فترات الرش المتوقعة، كما أنه لم يلتزم بوضع (رايات ملونة) حول المنحل مباشرة، إذ لم يثبت للدائرة ذلك، بل الثابت من خلال تقرير المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٢هـ عدم وضوح المنحل بالشكل الجيد لوجود أشجار تعيق رؤيته، وما ذكر سابقاً من آليات نصت عليها الفقرة (٣) من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٢٩٥٩٤٤) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ، والتي تنص على أنه: "قبل أي عملية رش مبيدات لمكافحة الآفات الزراعية مثل الجراد الصحراوي، أو آفات الصحة العامة

مثل البعوض أو غيرها يجب على الجهات ذات العلاقة مراعاة التالي: ... ٣-يلتزم النحالون بمراجعة الإدارات العامة لشؤون الزراعة والمديريات والفروع لمعرفة فترات الرش المتوقعة سنوياً والحصول على جداول ومواعيد رش المبيدات وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مناحلهم بما فيها وضع علامات مميزة (رايات ملونة) حول المناحل مباشرة؛ لتلافي الرش المباشر على النحل، وكذلك التنسيق والتواصل مع أصحاب المزارع المجاورة لمناحلهم لمعرفة أي عمليات رش متوقعة"، وبما أن المدعي لم يعمل بموجب هذه المادة كما أثبت ذلك في الجلسة، فعليه أن يتحمل نصف الضرر الواقع عليه من المدعى عليها لتفريطه وتقصيره في اتخاذ اللازم سنوياً. وأما عن الركن الثاني وهو تحقق الضرر وثبوته، فإنه يقصد بالضرر بوصفه ركناً من أركان المسؤولية المساس بالمصلحة، وقد استقر القضاء المقارن على أن أي مساس بمصلحة مشروعة للشخص، سواء في شخصه أو ماله، أو سمعته فإنه يتحقق معه ركن الضرر في المسؤولية عموماً، وبما أن التقرير المرفق من المدعى عليها أثبت أن المدعي يملك (١١٠) خلايا، وأن التلف الحاصل من عملية الرش يقدر بـ(٣٠٪) من مجموع الخلايا وقت الوقوف، وبما أن التلف يحصل تدريجياً مما أدى إلى تلف الخلايا، وبما أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه: (لا ضرر ولا ضرار)، وعلى أن: (الضرر يزال)، ويكمن إزالة الضرر بالتعويض المادي للمضرور عما أصابه، وهذا ما تقضي به أنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ، إذ نص في المادة (١٨) بأن: "تكفل الدولة

حرية الملكية الخاصة وحرمتها...". وأما عن الركن الثالث وهو الإفضاء أو العلاقة السببية، وبما أنه لا يكفي لقيام مسؤولية جهة الإدارة وجود خطأ وضرر على المدعي، فلا بد من قيام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يكون تصرف جهة الإدارة هو الذي أحدث الضرر، ومن ثم تكون العلاقة السببية ركناً مستقلاً عن ركن الخطأ، بدليل أنها قد توجد ولا يوجد الخطأ، كما في المسؤولية على أساس المخاطر، إضافة إلى أن الخطأ قد يوجد ولا توجد السببية، مثل أن يثبت خطأ جهة الإدارة، غير أن الضرر الذي أصاب المدعي وقع نتيجة فعل آخر، وبهذا فإن العلاقة السببية تعني أن يكون تصرف جهة الإدارة هو السبب في إحداث الضرر كما هو ثابت في الدعوى الماثلة من أن الرش الذي هو فعل جهة الإدارة كان سبباً في وقوع الضرر؛ مما يثبت وجود ركن العلاقة السببية. وبما أن المدعي قدم تقريراً من جهة خبرة جاء فيه أن سعر الخلية الواحدة يتراوح من (١٠٠٠) إلى (١٥٠٠) ريال، واستئناساً بما قدم فإن الدائرة تقدر الخلية الواحدة بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال، وبما أن الثابت تملك المدعي لـ(١١٠) من الخلايا؛ وعليه فإن قيمة جميع الخلايا التي يطالب بها المدعي كالتالي: (١٠٠٠×١١٠=١١٠,٠٠٠)؛ وعليه فإن الضرر الحاصل من فعل المدعى عليها يقدر بمئة وعشرة ألف ريال، وبما أن المدعي فرط في عدم التزامه بمراجعة الإدارات العامة لشؤون الزراعة أو الفروع التابعة لها مما أدى لتضرره فإنه يتحمل نصف ما وقع عليه من ضرر، وذلك بمبلغ (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسين ألف ريال؛ استناداً للفقرة الثالثة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام تربية النحل .ولا ينال من ذلك القول بأن صاحب المنحل لا يملك ترخيصاً؛ لأن عدم وجود

الترخيص يوجب العقوبة، لكن ذلك لا ينفي مسؤولية جهة الإدارة لعدم قيامها بالإعلان، إذ لا يلزم من وجود الترخيص وجود الإعلان، ومن عدمه العدم؛ لأن المادة لم تشترط وجود الترخيص، بل أبانت بأن تتولى الوزارة أو الجهة التي ستقوم بعمليات الرش بالإعلان عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة. كما لا ينال من ذلك القول بأن عدم وجود الترخيص يلزم منه عدم وجود بيانات المدعي؛ لأن المادة لم توجب إبلاغ النحال بعينه بل أطلقت ذلك في الإعلان، والإعلان أعم من الإبلاغ والمدعى عليها لم تثبت ذلك، كما أن عدم وجود الترخيص لا يجيز إتلاف الأموال المحترمة؛ لأن الشريعة أمرت بحفظ الأموال وصونها، وهذا ما نصت عليه المادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم. وبما أن المدعي نفى مراجعة الوزارة لمعرفة فترات الرش، ولم يُثبت للدائرة بأنه قام بوضع علامات مميزة (رايات ملونة)، وهذا يعد تفريطاً منه نتج عنه تحمل نصف الضرر الواقع عليه. وأما ما يخص طلب المدعي بتعويضه عن الحرمان من عدة مواسم وعن تكاثر النحل فإنها مجرد احتمالات قد تتحقق وقد لا تتحقق، والتعويض لا يكون إلا على أمر حاصل ومتحقق؛ مما تحكم الدائرة برفض هذا الطلب. ولهذا ولما سبق ذكره حكمت الدائرة بالمنطوق الوارد أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَافِ

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.